

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE [●] – ESTADO DE [●]

AÇÃO DE ALIMENTOS COMPLEMENTARES

[NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL], nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do CPF nº [●] e do RG nº [●], residente e domiciliado(a) à [endereço completo], na qualidade de representante legal do(a) menor [NOME COMPLETO DO(A) MENOR], nascido(a) em [data], conforme certidão de nascimento (documento anexo), por seu advogado regularmente constituído (instrumento de mandato anexo), com escritório profissional à [endereço completo], onde recebe intimações, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO DE ALIMENTOS COMPLEMENTARES

com fundamento nos artigos 1.694 e seguintes do Código Civil, na Lei nº 5.478/68 e no artigo 319 do Código de Processo Civil, em face de:

[NOME DO(S) AVÓ(S) MATERNO(S) OU PATERNO(S)], nacionalidade, estado civil, profissão, portador(es) do CPF nº [●] e do RG nº [●], residente(s) e domiciliado(s) à [endereço completo], pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

O(a) menor [nome] é neto(a) do(s) requerido(s) e encontra-se sob responsabilidade de sua genitora/genitor, [nome], que atualmente não possui condições de prover, isoladamente, sua subsistência de forma digna.

A presente ação visa à complementação dos alimentos já fixados em favor do menor, visto que os valores pagos por seu genitor/genitora são insuficientes para custear suas necessidades básicas, agravadas por [justificar: crescimento da criança, problemas de saúde, aumento do custo de vida, desemprego do alimentante, etc.].

O(a) autor(a) busca, com base no artigo 1.698 do Código Civil, que os avós contribuam de maneira subsidiária e proporcional para a complementação da verba alimentar.

II – DO DIREITO E DA FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO

Nos termos do artigo 1.698 do Código Civil:

“Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de atendê-los, serão chamados a prestá-los os parentes de grau imediato.”

Trata-se, portanto, de responsabilidade subsidiária e complementar, aplicável aos ascendentes de segundo grau (avós), quando demonstrada a insuficiência dos pais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que:

“É possível o ajuizamento de ação de alimentos exclusivamente em face de um dos ramos da família (avós maternos ou paternos), não se configurando litisconsórcio passivo necessário entre os avós.” (STJ, REsp 1.253.529/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/05/2012)

Portanto, a presente ação pode ser proposta exclusivamente contra os avós maternos [ou paternos], sem necessidade de citação do outro ramo familiar, até porque a verificação da capacidade contributiva é questão de prova, e a escolha da parte a demandar compete ao autor.

III – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50 c/c artigo 98 do CPC, por se tratar de menor economicamente hipossuficiente;
2. A designação de audiência de conciliação, nos termos do artigo 5º da Lei nº 5.478/68;
3. A citação do(s) requerido(s) para comparecer(em) à audiência designada e, querendo, apresentar contestação no prazo legal;
4. Ao final, seja julgada procedente a presente ação, fixando-se alimentos complementares em favor do(a) menor no valor de [●]% do salário mínimo nacional (ou valor fixo equivalente), a serem pagos mensalmente mediante depósito bancário até o 5º dia útil de cada mês, com inclusão de 13ª parcela;
5. A condenação do(s) requerido(s) ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, caso haja resistência injustificada.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente prova documental, testemunhal e pericial, caso necessária a apuração da capacidade contributiva.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do Advogado]
OAB/[UF] [número]